

1502184-32.2019.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Barbosa Sales

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2181652/2019 - DEL.POL.S.VICENTE, 5923999 - DEL.POL.S.VICENTE, 2386/2019 -

DEL.POL.S.VICENTE, 2181652 - DEL.POL.S.VICENTE, 2386/19/217 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

3ª Vara Criminal

Rua Jacob Emerich, 1367, São Vicente-SP - cep 11310-906

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502184-32.2019.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502184-32.2019.8.26.0536

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2181652/2019 - DEL.POL.S.VICENTE, 5923999 - DEL.POL.S.VICENTE, 2386/2019 -

DEL.POL.S.VICENTE, 2181652 - DEL.POL.S.VICENTE, 2386/19/217 - DEL.POL.S.VICENTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANILO SILVA LOPES

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

Vistos.

DANILO SILVA LOPES, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput" da Lei 11343/06, porque, no dia 22 de junho de 2019, por volta das 17h05min, na Rua Brasília, altura do nº 21, Quarentenário, nesta cidade de São Vicente guardava e trazia consigo, 86 (oitenta e seis) eppendorfs de cocaína, pesando cerca de 122g (cento e vinte e dois gramas), 12 (doze) pedras de

crack, pesando cerca de 3g (três gramas), e 34 (trinta e quatro) porções de Cannabis sativa L (maconha), pesando cerca de 45g (quarenta e cinco gramas), para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal, conforme auto de exibição e apreensão de págs. 13/15, auto de constatação provisória de págs. 16/19 e fotografias de págs. 25/34.

Segundo se apurou, policiais militares realizavam patrulhamento quando receberam informação via COPOM de que, no local dos fatos, um indivíduo, do sexo masculino, magro, de estatura mediana e com jaqueta escura estaria praticando o tráfico de drogas. Diante dessa informação, os policiais dirigiram-se até o local indicado e avistaram o denunciado, que coincidia com as características citadas, realizando a abordagem.

Em revista pessoal, foram encontradas no bolso do denunciado duas porções de maconha, prensadas e embaladas em plástico transparente. Na árvore situada em frente ao denunciado, foi localizada uma pochete preta, na qual continha 86 (oitenta e seis) eppendorfs de cocaína, 12 (doze) pedras de crack e 32 (trinta e duas) porções de maconha, estas embaladas da mesma forma que aquelas encontradas com o denunciado, motivos pelos quais DANILO foi preso em flagrante.

Notificado (pág. 99), o acusado apresentou defesa prévia ofertada pela Defensoria Pública (págs. 86/91). Recebida a denúncia em 13/08/2019 (págs. 100/102). Houve produção de prova oral (págs. 141 e 149/151). As partes apresentaram memoriais. O Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia (págs. 173/180), postulando a defesa pela absolvição ou aplicação da pena mínima. (págs. 184/195).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é improcedente.

O réu negou os fatos. Alegou que tinha acabado de sair de casa para comprar cigarro e foi à pizzaria e comprou cigarro e se sentou na cadeira para fumar. Viu a viatura e ficou normal. Os policiais o abordaram dizendo que tinha recebido denúncia de que estava traficando e não encontraram nem dinheiro nem nada. Eles saíram para procurar e nada acharam, mas na delegacia apresentaram. Não tinha passagem.

Os policiais militares Alexandre Luiz Zacarias Reginaldo Lopes relataram que houve uma denúncia anônima de que um rapaz estaria na rua, fazendo a venda de drogas. Foram passadas as características do indivíduo e no local, chegando na Rua Brasília, viram o réu rua. Ele foi abordado e tinha duas porções de maconha no bolso. Na árvore descrita na denúncia tinha uma sacola com o restante das drogas. O réu nada falou e ele estava no meio da rua, distante cinco a dez metros da árvore. A denúncia dizia que ele guardava as drogas na árvore. Não se recordou de outras pessoas ali.

O genitor do réu, Reginaldo Valderino Lopes, afirmou que LUCAS é usuário, mora próximo ao local dos fatos e o filho estava com a namorada dele, foi na pizzaria comprar um cigarro e iria voltar para a casa.

A genitora do réu, Katiana Helena Auriano Lopes, disse que Lucas Não tinha envolvimento anterior com a polícia e soube que ele fazia uso de drogas. Ele tinha ido ao local comprar cigarro numa pizzaria e iria para casa, acabou sentando lá com o dono da pizzaria que presenciou a abordagem, mas não quis ser testemunha.

De início, oportuno observar que a denúncia anônima indicava a venda de drogas no local, apontando características que não foram descritas pelos policiais militares. O réu não foi flagrado em qualquer atividade típica do comércio ilícito e estava apenas com duas porções de maconha, sendo que o restante dos entorpecentes estavam

em outro local.

Nesse contexto probatório, sem embargo do entendimento em contrário, as provas se revelam frágeis a apontar o réu como autor da conduta descrita no art. 33, da Lei nº 11.343/06. Embora persistam os indícios, a dúvida sobre a posse e propriedade dos demais entorpecentes autorizam o entendimento de que a absolvição é a solução ao caso em concreto.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a denúncia e ABSOLVO DANILO SILVA LOPES da prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 386, VI, do CPP.

Faculto o direito ao recurso em liberdade.

PIC

São Vicente, 14 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA